

Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **125** Registro delle Delibere
del **08/10/2024**

OGGETTO

Lavori pubblici di somma urgenza per la "Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione sede stradale Madonna del Ponte S.P. 53 - via Bellomena".

Approvazione nuova proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 08 mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Nataschia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Cristofaro Tommaso e Bertolotti Gerardo in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel territorio comunale, in data 03 e 04 Luglio 2024, si sono verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (rovesci temporaleschi a carattere di *"bomba d'acqua"*) che hanno provocato la rottura della tubazione della rete fognaria comunale, sottostante il tratto stradale S.P. 53 Madonna del Ponte - via Bellomena, rilevando un'ingente perdita che ha causato lo smottamento della sede stradale, ragion per cui si è reso necessario l'attivazione di interventi urgenti volti a riattivare il normale funzionamento prima della rete fognaria e conseguentemente dell'arteria stradale;

Tenuto conto che, in particolare, è stato redatto n. 1 verbale di accertamento della somma urgenza per il *"Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione sede stradale Madonna del Ponte S.P. 53 - via Bellomena"*, ed eliminazione di pericolo sanitario e stradale ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

Preso atto che, alla luce del verbale di cui sopra, sono stati ordinati a terzi i seguenti servizi e lavori per gli importi presunti di seguito indicati:

- ✓ Euro 6.500,00 oltre IVA come per legge, all'Operatore Economico Sandro Greco SpA con sede a Catanzaro in via Alto Adige 29/S, P.IVA 02483860793, per provvedere all'esecuzione del servizio di videoispezione, autospurgatrice ed eventuale smaltimento del rifiuto, propedeutico ai lavori di pronto intervento per il *"Ripristino funzionale del tratto di rete fognario e la sistemazione della sede stradale"* sita in via Bellomena - Madonna del Ponte S.P. 53;
- ✓ Euro 28.000,00 oltre IVA come per legge, all'Impresa Individuale Fulginiti Vincenzo, con sede in Sellia Marina (CZ) Via Fratto n. 62, P. IVA 00721440790, ad eseguire con la massima urgenza le opere di pronto intervento per il *"Ripristino funzionale del tratto di rete fognario e la sistemazione della sede stradale"*, tutto ciò rivolto alla risoluzione definitiva del funzionamento della rete reflui comunale sita in via Bellomena - Madonna del Ponte S.P. 53;

Dato atto che:

- ✓ in data 30.09.2024, il Responsabile del Settore Tecnico, ha trasmesso la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per l'importo definitivo di € 31.408,88 IVA compresa;
- ✓ tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio sopra rappresentato;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 02.09.2024 in cui il predetto organo, avendo a disposizione unicamente il verbale di accertamento della somma urgenza, sottoponeva al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, proponendo la copertura finanziaria delle spese di € 37.950,00 IVA compresa mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2023;

Attesa la necessità di regolarizzare i servizi ed i lavori, sulla base del verbale n. 1 di somma urgenza e della perizia giustificativa sopra indicati, per l'importo definitivamente accertato di € 31.408,88 IVA compresa;

Rilevata, pertanto, la necessità di annullare in autotutela, la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 02.09.2024, in quanto riporta un importo presunto dei lavori - eseguiti per somma urgenza - maggiore (in quanto stimato in via presuntiva) rispetto a quello effettivamente accertato, a fine lavori, di € 31.408,88 IVA compresa;

Richiamato l'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012), poi così modificato dall'art. 1, comma 901 della Legge n.145/2018 il quale testualmente recita *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."*;

Richiamato, altresì, l'articolo 140 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina le *"Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"*;



TOTALE	31.408,88
--------	-----------

6. **di approvare** la presente proposta di deliberazione da trasmettere al Consiglio Comunale ad oggetto: "Lavori pubblici di somma urgenza. Riconoscimento di legittimità e provvedimenti relativi (art. 191, comma 3 e art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000);
7. **di trasmettere** la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il successivo parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **di dare atto** che la presente delibera sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013;

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



Ritenuto necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- ✓ mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000);
- ✓ mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese connesse ad investimenti (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ✓ mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine previsto per la salvaguardia;
- ✓ mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

Ritenuto a tal fine di utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2023, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL., di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Codice dei Contratti cui al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge n. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di annullare**, in autotutela, la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 02.09.2024, in quanto riporta un importo presunto dei lavori - eseguiti per somma urgenza - maggiore (in quanto stimato in via presuntiva) rispetto a quello effettivamente accertato, a fine lavori, di € 31.408,88 IVA compresa
2. **di prendere atto**, per tutto quanto esposto in premessa, che i servizi ed i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dal relativo verbale e dalla perizia giustificativa, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
3. **di sottoporre** al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'importo effettivamente accertato, a fine lavori, di € 31.408,88 IVA compresa, come da perizia giustificativa;
4. **di proporre** che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2023;
5. **di proporre**, conseguentemente le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

A) MAGGIORI ENTRATE

Piano dei conti	Tipologia Entrata	Importo	Cassa
	Avanzo di amministrazione disponibile	31.408,88	0
TOTALE			0

B) MAGGIORI USCITE

Piano dei conti	Capitolo	Importo	Cassa
	10130000	31.408,88	31.408,88



letto, approvato e sottoscritto.

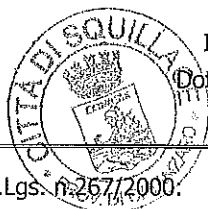
Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



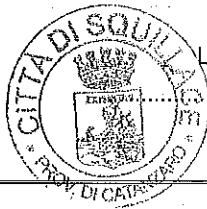
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000.

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

